

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1625/2536

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางขวัญใจ พฤกษ์ประภัสสร

โจทก์

นางเทียมเอ็งหรือนบนวน แซ่เฮี้ย กับ
พวก

จำเลย

นายณรงค์เดช จิตต์ปราณี จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยที่ 2 ยื่นฎีกาเมื่อเวลา 17.15 นาฬิกา ซึ่งพ้นกำหนด เวลาเปิดทำการตามปกติจึงเป็นฎีกาที่ยื่นเกินกำหนดเวลา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 216 วรรคแรกไม่รับฎีกาของ จำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 เห็นว่า เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2536 จำเลย ที่ 2 ได้นำคำร้องขอ อนุญาตฎีกาพร้อมกับฎีกาไปยื่นต่อ ศาลอุทธรณ์ต่อมาในวันที่ 6 พฤษภาคม 2536 เวลาบ่ายซึ่งเป็น วันครบกำหนดเวลายื่นฎีกา ศาลอุทธรณ์ได้ส่งคำสั่งขออนุญาต ดัง กล่าวไปยังศาลชั้นต้น โดยทนายจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับมาจาก ศาลอุทธรณ์เอง แต่ เนื่องจากการจราจรติดขัดมาก ทนายจำเลยที่ 2 จึงนำคำสั่งและฎีกาไปยื่นต่อศาลชั้น ต้นเวลาประมาณ 17 นาฬิกาของวันนั้นโดยเจ้าหน้าที่ได้รับไว้แล้ว และศาลชั้นต้นได้

อ่านคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ฎีกาได้ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2536 การที่จำเลยที่ 2 ยื่นฎีกาเลยกำหนดเวลานั้นจึงเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา จำเลยที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 151,158)

ระหว่างพิจารณานางขวัญใจ พฤษขประภัสสรผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297,83 ให้จำคุกคนละ 2 ปีพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นควรรอกการลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไว้มีกำหนด 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 148)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 151)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้ครบกำหนดเวลาที่จำเลยที่ 2 จะยื่นฎีกาได้วันที่ 6 พฤษภาคม 2536 แต่ยื่นเวลา 17.15 นาฬิกาเลยกำหนดเวลาทำการของศาลไป 45 นาที มากพอสมควร แต่ข้ออ้าง ของจำเลยที่ 2 ที่ว่า ทนายจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับคำสั่งของ ศาลอุทธรณ์พร้อมฎีกามาจากศาลอุทธรณ์ด้วยตนเอง แต่เนื่องจาก การจราจรติดขัดมาก จึงนำคำสั่งของศาลอุทธรณ์พร้อมฎีกามาถึง ศาลชั้นต้นเวลาประมาณ 17 นาฬิกา มีเหตุผลน่าเชื่อ เพราะ ภาวะการณ์จราจรในกรุงเทพมหานครปัจจุบันนี้ เป็น

ที่ทราบดีทั่วกัน ว่าติดขัดในถนนทุกสายเกือบตลอดเวลา ไม่สามารถคาดคะเนได้ว่า ถนนสายใดการจราจรจะไม่ติดขัดทำให้การสัญจรสะดวกรวดเร็ว ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของศาลรับฎีกาของจำเลยที่ 2 ไว้ แสดงว่าศาลยังไม่ได้ปิดทำการ ดังนั้นเพื่อประโยชน์แห่ง ความยุติธรรม จึงให้รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ไว้ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้ครบกำหนดเวลาที่จำเลยที่ 2 จะยื่นฎีกาได้วันที่ 6 พฤษภาคม 2536 แต่ยื่นเวลา 17.15 นาฬิกาเลยกำหนดเวลาทำการของศาลไป 45 นาที มากพอสมควร แต่ข้ออ้าง ของจำเลยที่ 2 ที่ว่า ทนายจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับคำสั่ง ของ ศาลอุทธรณ์พร้อมฎีกามาจากศาลอุทธรณ์ด้วยตนเอง แต่เนื่องจาก การจราจร ติดขัดมาก จึงนำคำสั่งของศาลอุทธรณ์พร้อมฎีกามาถึง ศาลชั้นต้นเวลาประมาณ 17 นาฬิกา มีเหตุผลน่าเชื่อ เพราะ ภาวะการณ์จราจรในกรุงเทพมหานครปัจจุบันนี้ เป็น ที่ทราบดีทั่วกัน ว่าติดขัดในถนนทุกสายเกือบตลอดเวลา ไม่สามารถคาดคะเนได้ว่า ถนนสายใดการจราจรจะไม่ติดขัดทำให้การสัญจรสะดวกรวดเร็ว ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของศาลรับฎีกาของจำเลยที่ 2 ไว้ แสดงว่าศาลยังไม่ได้ปิดทำการ ดังนั้นเพื่อประโยชน์แห่ง ความยุติธรรม จึงให้รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ไว้ดำเนินการต่อไป

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ